



③严密的法治监督体系，是宪法法律有效实施的重要保障，是加强对权力运行制约和监督的迫切要求。

④有力的法治保障体系，是全面依法治国的重要依托。

⑤完善的党内法规体系，是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。

速记口诀：规范是前提，实施是重点，监督变保障，保障变依托，法规是要求。

坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体。关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。

法治国家、法治政府、法治社会相辅相成。法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础。

法治政府建设（推进全面依法治国的重点任务和主体工程）：法治政府建设对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用，要率先突破。

法治社会建设（推进全面依法治国的基础工程）：法治社会是构筑法治国家的基础。

8. 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

全面依法治国，必须从立法、执法、司法、守法四个方面统筹推进；全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民、依靠人民。推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。

科学立法（全面依法治国的前提）：法律是治国之重器，立法是法治的龙头环节。

严格执法（全面依法治国的关键）：法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。

公正司法（全面依法治国的重点）：公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求，公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

全民守法（全面依法治国的基础）：法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰，全民守法是法治社会的基础工程。

速记口诀：“李倩执剑玩四种手机”。

9. 宪法

坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。

我国宪法必须坚持以下原则：

必须坚持中国共产党领导。我国宪法确认了中国共产党的领导地位，这是我国宪法最显著的特征，也是我国宪法得到全面贯彻实施的根本保证。

必须坚持宪法实施与监督制度化规范化。宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。





笔记区

必须坚持宪法的国家根本法地位。

必须坚持依宪治国、依宪执政。我国宪法是我们党长期执政的根本法律依据。

必须坚持人民当家作主。党领导人民制定和实施宪法，最根本的目的是维护人民利益、反映人民意愿、保障人民权益、增进人民福祉。

必须坚持维护宪法权威和尊严。

必须坚持与时俱进完善和发展宪法。

10. 宪法的地位

我国宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现。

我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据：宪法在中国特色社会主义法律体系中居于核心地位；我国宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，具有根本性、全局性、稳定性、长期性。

我国宪法规定了国家的根本制度：党的领导地位、国体、政体、基本政治制度以及基本经济制度等。

宪法是实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的基本准则，是维系一个国家、一个民族凝聚力的根本纽带。

宪法是治国安邦的总章程，是中国特色社会主义法律体系的核心，在全面依法治国中具有突出地位和重要作用。

11. 我国宪法的基本原则

①党的领导原则：党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势；坚持党的领导，体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。

②人民当家作主原则（人民主权原则）：人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。

③尊重和保障人权原则。

④社会主义法治原则。

⑤民主集中制原则。

党的领导在“思想道德与法治”部分常见“帽子”总结：

①是中国特色社会主义法治最本质的特征。

②是社会主义法治最根本的保证，党的领导是推进全面依法治国的根本保证，是人民当家作主的根本保证（看到“根本保证”就选）。

③党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的





区别。

④中国特色社会主义制度最大优势。

⑤我国宪法最显著的特征。

12. 法治思维的定义及其基本内容

法治思维主要表现为价值取向和规则意识两个方面。价值取向是指如何看待和对待法律，规则意识是指如何用法律看待和对待自身。一般来讲，法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当等内容。

法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。这里的法律，既包括宪法，也包括其他一般法律。法律至上尤其指宪法至上，因为宪法具有最高的法律效力，是其他一切法律依据。

法律至上的具体表现：法律的普遍适用、优先适用、不可违反。

法律的普遍适用性，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。

法律的优先适用性，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。

法律的不可违抗性，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要依法追究其法律责任。

速记口诀：普遍适用性，人人都要遵守；不可违抗性，无论地位高低，犯法都要完蛋；优先适用性，优先考虑法律规范的适用。

权力制约：法律是约束权力最大的“笼子”。权力制约的要求：权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求。

公平正义：公平正义主要包括机会公平、权利公平、规则公平和救济公平。

机会公平：是指生活在同一社会中的成员拥有相同的发展机会和发展前景。

救济公平：指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济，具体包括司法救济公平，行政救济公平，社会救济公平。

权利保障：具体包括宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障。

宪法保障：是权利保障的前提和基础。

立法保障：是权利保障的重要条件。

行政保障：是权利保障的关键环节。

司法保障：是公民权利保障的最后防线。

笔记区





笔记区

速记口诀：“前线践行中立为后死”。

程序正当：程序的正当表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性（正义不应缺席，也不应迟到，迟到的正义是有瑕疵的正义）。

13. 法律权利与法律义务

马克思主义权利观与其他权利观的根本区别：马克思主义认为，权利的产生、发展和实现，都必须以一定的社会经济条件为基础，即“权利不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展。”强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别。

法律权利的特征：

①法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。不能脱离一个国家或地区的经济社会发展阶段和水平空谈权利及其实现。

②法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利，在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式有所不同。

③法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在。

④法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。

法律义务的特点：

①法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整 and 变化。

②法律义务源于现实需要。

③法律义务必须依法设定。

④法律义务可能发生变化。公民和社会组织承担的法律义务，在履行的过程中可能会基于法定情形而变更、消灭，或产生新的法律义务。履行法律义务有两种表现形式：一种是作为，指义务人实施积极的行为，如子女通过经常看望和提供财物等方式履行赡养父母的义务；另一种是不作为，指义务人不得实施特定行为，如未经许可不得公开他人的隐私。法律义务具有法定的强制性，违反法律义务必须承担法律责任。

14. 我国宪法规定的权利

①**政治权利：**政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。包括选举权、被选举权、表达权、监督权、民主管理权。

②**宗教信仰自由。**

③**人身权利：**人身权利是指公民的人身不受非法侵犯的权利。人身权利是公民参加国家政治、





经济与社会生活的基础，是公民权利的重要内容。包括生命健康权（生命权是人最基本、最原始的权利，具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺，享有生命权是人享有其他各项权利的前提。健康权是在公民享有生命权的前提下确保自身肉体健全和精神健全、不受任何伤害的权利）、人身自由权（即公民的人身自由不受非法搜查、拘禁、逮捕等行为侵犯的权利。人身自由是人们一切行动和生活的前提条件，包括人的身体不受拘束，人的行动自由、人身自由不受非法限制和剥夺等）、人格尊严权、住宅安全权、通信自由权。

④财产权利。

⑤社会经济权利。

⑥文化教育权利。

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

（全书完）

笔记区





后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

